

감사결과 처분요구서

【제 목】 외부강의등 신고 소홀 및 연차 미사용

【부 서 명】 ○○○○연구소 등 5개부서

【신분상 조치】 주의 1

【행정상 조치】 주의 2 · 시정(환수) 1

【내 용】

1. 업무개요

광주광역시도시공사 소속 직원(계약직 포함)은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하며, 「직제규정」, 「사무관리규정」에 따라 소관사무 및 분장된 업무를 수행하면서,

직무관련 또는 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 통해 요청받은 외부강의등 활동 시 그 활동내용을 기관장에게 신고하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 '청탁금지법'이라 한다) 제4조에 따라 공직자등은 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 직무를 공정하고 청렴하게 수행하여야 한다.

같은 법 제10조에 따라 공직자등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 '외부강의등'¹⁾의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금²⁾을 받아서는 아니 되고,

1) 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등

2) 「공직자윤리법」제3조의2에 따른 공직유관단체의 장과 그 임직원의 경우 1시간당 상한액 40만원, 1시간 초과 시 사례금 총액은 강의시간에 관계없이 1시간 상한액의 100분의 150을 초과하지 못함

공직자등은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일³⁾ 이내에 서면으로 신고하여야 하며,

소속기관장은 공직자등이 신고한 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 공직자등의 외부강의등을 제한할 수 있으며, 「임직원행동강령규정」 제29조에 동일하게 규정되어 있다.

또한 「임직원행동강령규정」 제3조에 따라 행동강령은 공사에 속한 모든 임직원(계약직, 파견근로자 포함)에게 적용되며, 제4조에 따라 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 지고, 같은 규정 제29조에 따라 임직원은 근무시간 중에 제1항에 따라 대가를 받고 외부강의·회의 등을 참석할 때에는 연차휴가를 사용하여야 한다.

따라서 광주광역시도시공사 소속 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 반드시 연차휴가를 사용하여야 하고, 10일 이내에 그 사실을 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○○연구소 계약직 연구원 ∇∇∇ 등 총 9명은 <별지>와 같이 총 12회에 걸쳐 외부강의등 활동을 하고 외부강의등이 있는 날로부터 10을 초과하여 신고하였으며,

○○○○연구소 소속 연구원 3명은 외부강의등 활동 일시에 총 4회 11.5시간의 연차를 사용하지 아니하고 출장명령 또는 근무명령 없이 근무지를 이탈하여 외부강의등의 활동을 하였고,

○○○○연구소 ☆☆☆☆ ◇◇◇◇◇은 소속 연구원들이 외부강의등 활동 시 「임직원행동강령규정」에 따라 연차휴가를 사용하여야 함에도 해당 외부강의등 활동을 위한 출장 요구를 승인하는 등 이에 대한 별도의 시정, 주의조치 하지 않았다.

3) 신고기간 만료일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일을 신고 기간 만료일로 봄(국민권익위원회 청탁금지법 공직유관단체 매뉴얼 외부강의등 사례금 수수제한 FAQ)

【관련자 의견 및 검토결과】 “의견없음”

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(○○○○연구소)는

외부강의등 활동 시 연차사용 등에 대한 자체교육을 실시하여 동일 사례가 발생하지 않도록 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. (행정상 주의)

광주광역시도시공사장(▼▼팀)은

앞으로 유사사례 재발방지를 위하여 2회 이하 외부강의등 신고기한을 준수하지 않은 관련자들에게 구두 경고하시기 바라며 (행정상 주의)

외부강의등 활동 시 연차를 사용하지 않고 정산된 수당 279,740원을 환수하시기 바라며, (행정상 시정)

외부강의등 활동 시 연차 미사용 등의 관련자와 이를 승인한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다. (신분상 주의)

[관련자]

○○○○연구소

■■■

◇◇◇ (주 의)

<별지> 2024년 외부강의등 신고현황

연 번	부서명	직원	외부강의등 활동내용				신고현황		비고
			기관	일시	내용	사례금	신고일	근무명령	
1	2222팀	AAA		2024.3.15. 10:30~12:50		300,000원	2024.7.17. (124일)	연차 09:00~18:00	신고지연 (1회)
2	2222팀	BBB		2024.3.15. 10:30~12:50		300,000원	2024.7.17. (124일)	연차 09:00~18:00	신고지연 (1회)
3	3333팀	CCC		2024.3.22. 14:00~18:00		400,000원	2024.4.2. (11일)	연차 13:00~18:00	신고지연 (2회)
4	3333팀	CCC		2024.4.26. 13:30~15:30		200,000원	2024.5.14. (18일)	연차 13:00~16:00	
5	55센터	DDD		2024.5.8. 14:00~15:00		100,000원	2024.6.13. (36일)	연차 13:00~18:00	신고지연 (1회)
6	8888센터	EEE		2024.12.17. 14:00~16:00		240,000원	2025.2.17. (62일)	연차 14:00~16:00	신고지연 (1회) 근무자동일
7	1111팀	FFF		2024.12.17. 14:00~16:00		240,000원	2025.2.17. (62일)	연차 13:00~16:00	신고지연 (1회)
8	○○○○ 연 구 소	▽▽▽▽		2024.7.23. 13:00~15:00		200,000원	2025.2.10. (202일)	출장 12:00~16:00	신고지연 (2회)
9	○○○○ 연 구 소	▽▽▽▽		2024.12.23. 11:30~14:30		250,000원	2025.2.10. (49일)	연차 13:00~15:00	연차미사용 (2회, 총 4시간)
10	○○○○ 연 구 소	GGG		2024.10.8. 09:00~11:00		150,000원	2025.2.10. (125일)	출장 09:00~11:00	신고지연 (2회)
11	○○○○ 연 구 소	GGG		2024.11.15. 10:00~12:00		250,000원	2025.2.10. (87일)	연차 09:00~14:00	연차미사용 (1회, 총 2.5시간)
12	○○○○ 연 구 소	HHH		2024.12.17. 14:00~16:00		100,000원	2025.2.18. (63일)	출장 13:00~18:00	신고지연 (1회) 연차미사용 (5시간)